



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 81010895/2003

///raná, 07 de julio de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"VARISCO, ANGEL O. Y OTRA CONTRA E.N. Y OTROS SOBRE AMPARO"**, Expte. N° FPA 81010895/2003, proveniente del Juzgado Federal n° 2 de Paraná y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal a fin de determinar los pasos a seguir para la continuidad del trámite de las presentes, conforme la facultad otorgada por el art. 36 inc. 1 del CPCCN y en salvaguarda de los derechos de los litigantes; atento lo informado por el Sr. Juez Silvio José Mazzarello, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, en los autos "Salas, Aldo Miguel y otra c/ PEN y otros s/ Incidente" FPA 81011706/2003, radicados en esta Alzada, en relación a la parte demandada.

II- Que de un análisis de la causa surge que, el día 16-10-2002, la actora inició acción de amparo, contra la Asociación Mutual Supervisores Ferroviarios, para obtener el cobro de su crédito, derecho que le fue reconocido en la sentencia de fecha 05-03-2003 obrante a fs. 118/122 confirmada a fs. 155/156 vta.

Radicados los autos en esta instancia, se tomó conocimiento de la existencia de un acuerdo preventivo en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 del Partido de San Martín (Provincia de Buenos Aires) bajo la carátula: "Asociación Mutual Supervisores Ferroviarios s/ Homologación Acuerdo



Preventivo Extrajudicial". Por dicha razón, se requirió al Juzgado de mención informe sobre el estado de la causa. En atención a la respuesta brindada, la Cámara dispuso el 29-10-2004 la suspensión del trámite, en los términos del art. 72, última parte de la Ley 24522 (fs. 210).

El 27-09-2016 se solicitó en los autos "Salas", nuevo informe sobre el estado del expediente "Asociación Mutual Supervisores Ferroviarios s/ Homologación Acuerdo Preventivo Extrajudicial"; gracias a tal requisitoria el Tribunal tomó conocimiento que el 31-08-2012 se rechazó el Acuerdo Preventivo Extrajudicial y que en igual fecha, en los autos: "Asociación Mutual Supervisores Ferroviarios s/ Quiebra" n° 65450 se decretó la quiebra de la Asociación Mutual de Supervisores Ferroviarios, con designación de Sindicatura (fs. 217/vta.).

A fs. 218 se hizo saber a las partes lo informado y a fs. 219/vta. quedaron los autos en estado de resolver.

III- Se advierte entonces, que al estar el demandado inmerso en un proceso de quiebra en calidad de fallido, deviene necesario aplicar, sobre sus relaciones jurídicas preexistentes, la normativa que rige el juicio universal de Concursos y Quiebras, Ley 24522.

Establece el art. 125 de la norma mencionada: *"Principio general. Declarada la quiebra, todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta ley y sólo pueden ejercitar sus derechos sobre los bienes desapoderados en la forma prevista en la misma..."*

Por su parte el art. 132 dispone: *"Fuero de atracción. La declaración de quiebra atrae al juzgado en el que ella tramita, todas las acciones judiciales iniciadas contra el*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 81010895/2003

fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales. Salvo las ejecuciones de créditos con garantías reales, quedan exceptuados de este principio los casos indicados en el artículo 21 inciso 1) a 3) bajo el régimen allí previsto.

El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halle firme; hasta entonces se prosigue con el síndico, sin que puedan realizarse actos de ejecución forzada”.

Frente a estos principios rectores, se concluye, que la presente causa quedó abarcada por el fuero de atracción, debiendo continuar el trámite ante el juez de la quiebra.

Sabido es que el fuero de atracción reviste las características de orden público e interpretación extensiva. Se traduce en la concentración ante el magistrado de la quiebra de todas las acciones judiciales de naturaleza patrimonial iniciadas contra el deudor.

Por su parte, el caso de autos no se halla comprendido entre las excepciones establecidas en el art. 21 incisos 1, 2 y 3 de la Ley 24522. Ninguna duda cabe respecto de los incisos 1 y 2, pero sobre lo dispuesto en el tercer inciso, es bueno aclarar que, si bien el fallido es parte de un litisconsorcio pasivo, éste no tiene la calidad de necesario atento que la pretensión sólo puede ser ejecutada contra el demandado Asociación Mutual de Supervisores Ferroviarios, único obligado al pago (cfr. sentencia obrante a fs. 118/122).

Por todo lo expuesto, y atento que la presente causa se encuentra alcanzada por los efectos del fuero de atracción, en virtud de la declaración de quiebra dictada



en los autos "Asociación Mutual Supervisores Ferroviarios s/ Quiebra" Expte nº 65450, corresponde sea remitida al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 3 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, a los efectos pertinentes.

Líbrese, por Secretaria el oficio correspondiente.

Por ello: **SE RESUELVE:**

Remitir la presente causa al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 3 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, a los efectos pertinentes y conforme los fundamentos expuestos en los considerandos.

Librar, por Secretaria el oficio correspondiente.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cúmplase.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

**HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

